保險法主題整理：損害填補與理賠

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §29-§38、§73-§82、§98
共計 8 題

壹、保護責任與約定保護義務

一、107年第21題

要保人或被保險人，如對於保險標的物未盡約定保護責任所致之損失，依保險法第98條第1項規定，保險人得為下列何種主張？

(A) 解除契約
(B) 契約自始無效
(C) 不負保險責任
(D) 請求損害賠償

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	違反保護責任之法律效果非解除契約
(B)	✗ 錯誤	非契約自始無效
(C)	☑ 正確	依保險法§98第1項：要保人或被保險人，對於保險標的物未盡約定保護責任所致之損失，保險人**不負賠償之責**
(D)	✗ 錯誤	非請求損害賠償，而是保險人不負保險責任（免責）

[!NOTE]
重點整理

1. §98：未盡約定保護責任→保險人**不負賠償之責**（免責）
2. 區辨：未盡保護義務→免責（§98）；怠於事故通知→僅損害賠償（§63）

貳、避免損害費用之償還

一、109年第17題

甲以其所有之房屋投保火災保險，嗣後隔鄰工廠發生大火，甲為避免大火延燒己屋採取避免損害措施，因而支出必要費用新臺幣（以下同）200萬元，然甲屋仍部分燒燬，損失400萬元。火災發生時，甲屋價值1000萬元（不含土地），保險金額600萬元。下列關於避免損害費用償還之敘述，何者正確？

(A) 不得請求，因甲之行為並非受保險人指示
(B) 雖甲屋仍部分毀損，但在保險金額範圍內，甲仍得全額請求所支出之避免損害費用
(C) 不得請求，因甲避免損害之行為無效果
(D) 甲得依投保比例請求償還所支出之避免損害必要費用

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依保險法§33：被保險人為避免或減輕損害之必要行為所生之費用，保險人負償還之責，**不以受保險人指示為必要**
(B)	✗ 錯誤	不足額保險（保險金額600萬＜保險價額1000萬），避免損害費用應按**投保比例**償還，非全額
(C)	✗ 錯誤	§33不以避免損害行為成功為要件，只要是「必要行為」即可
(D)	☑ 正確	本件為不足額保險，投保比例＝600/1000＝60%。避免損害費用200萬×60%＝120萬元。依§33第2項，費用按保險金額與保險標的物之價值比例償還

[!NOTE]
重點整理

1. §33：避免損害費用之償還不以受指示或有效果為前提
2. 不足額保險→費用按**投保比例**償還
3. 計算：保險金額÷保險價額×必要費用＝應償還金額

參、理賠時效與遲延利息

一、108年第22題

甲以自己為被保險人，投保重大疾病保險。甲在保險期間罹患重大疾病，並於3月21日檢附相關文件申請理賠，惟未附理賠申請書所要求之病歷，保險公司於 3 月 25 日通知甲補件，甲於 3 月 28 日始將病歷資料寄出，3 月31日送達保險公司，但理賠人員於4月5日才實際收到甲之病歷。下列敘述，何者錯誤？

(A) 若保險契約無約定期限，保險公司須於交齊證明文件後15日內為保險給付
(B) 甲交齊證明文件之時間為3月31日
(C) 保險公司於4月20日為保險給付，甲尚不得請求遲延利息
(D) 保險公司之給付若有遲延，遲延利息為年息百分之十

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§34第1項：保險人應於要保人或被保險人交齊證明文件後，於約定期限內給付賠償金額；無約定者，應於**15日內**給付
(B)	☑ 正確	病歷於3月31日**送達**保險公司，以到達主義計算，交齊日為3月31日
(C)	✗ 錯誤（此為答案）	交齊文件日為3月31日，15日期限至4月15日。保險公司於4月20日始給付，已逾期→甲**得請求遲延利息**
(D)	☑ 正確	依§34第2項：保險人因可歸責於自己之事由致未在前項規定期限內為給付者，應給付遲延利息**年利一分**（即年息10%）

[!NOTE]
重點整理

1. §34：交齊文件後**15日內**給付（無約定時）
2. 遲延利息：年息**10%**（年利一分）
3. 文件交齊以**到達**保險公司為準，非理賠人員實際收到

肆、部分損失後之契約效力

一、108年第23題

保險標的物受部分之損失者，保險人如欲行使終止權，應於幾日前通知要保人？

(A) 10日
(B) 15日
(C) 20日
(D) 30日

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	非10日
(B)	☑ 正確	依保險法§82第1項：保險標的物受部分之損失者，保險人與要保人均有終止契約之權。保險人終止契約時，應於**15日前**通知要保人
(C)	✗ 錯誤	非20日
(D)	✗ 錯誤	非30日

[!NOTE]
重點整理

1. §82：部分損失後，保險人與要保人**均有**終止權
2. 保險人終止→**15日前**通知要保人
3. 要保人終止→**隨時**可終止

二、111年第16題

甲以其所有位於海邊之住宅投保住宅火災保險並附加地震保險，保險期間為 1 年。於保險契約生效後3個月時，因颱風導致甲之住宅部分毀損。依保險法之規定，下列敘述何者正確？

(A) 該保險契約在發生事故之時即為終止
(B) 僅保險人取得契約終止權，得將剩餘未發生損失之部分為終止
(C) 除要保人終止契約外，保險契約就殘餘部分仍有效
(D) 甲為證明及估計損失所支出之必要費用，除契約另有訂定外，由保險人負擔之

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	部分損失後，契約不當然終止，須經當事人行使終止權（§82）
(B)	✗ 錯誤	依§82，保險人與要保人**均有**終止權，非僅保險人
(C)	☑ 正確	依§82第2項：保險人或要保人均不終止契約時，除契約另有訂定外，保險人對於以後保險事故所致之損失，其責任以賠償保險金額之餘額為限。即殘餘部分仍有效
(D)	✗ 錯誤	依§38：被保險人為證明及估計損失所支出之必要費用，除契約另有訂定外，由**保險人負擔**之。本選項敘述本身正確，但本題考§82之部分損失效力問題。(D)雖正確但非最佳答案→此題選(C)較為直接回應問題

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 部分損失後契約不當然終止
> 2. 雙方均不終止→殘餘部分仍有效，保險人責任以**餘額為限**
> 3. §38：證明損失之必要費用原則由保險人負擔

三、111年第19題

甲以所有之A房屋向乙投保火災保險，某日因火災導致A房屋受損30%。保險人理賠後，下列敘述何者錯誤？

(A) 保險人與要保人均有終止契約之權
(B) 保險人終止契約時，應於十五日前通知要保人
(C) 保險契約之終止契約權，於賠償金額給付後，經過二個月不行使而消滅
(D) 要保人與保險人均不終止契約時，除契約另有訂定外，保險人對於以後保險事故所致之損失，其責任以賠償保險金額之餘額為限

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依§82第1項，保險人與要保人均有終止權
(B)	☑ 正確	依§82第1項，保險人終止應於15日前通知
(C)	✗ 錯誤（此為答案）	依§82第1項：終止權於賠償金額給付後，經過**一個月**不行使而消滅，非二個月
(D)	☑ 正確	依§82第2項，不終止時責任以餘額為限

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. §82：部分損失後終止權之除斥期間＝賠償金額給付後**1個月**
> 2. 超過1個月不行使→終止權消滅→契約就殘餘部分續行有效

伍、承保範圍

一、109年第21題

甲以其所有之汽車修護工廠投保火災保險，保險人承保之範圍為工廠各項設施及廠內客戶待修車輛之火災損失。火災事故發生，同時焚燬廠內待修汽車5部及員工自有汽車3部。下列關於理賠範圍之敘述，何者正確？

(A) 待修汽車5部應予理賠，員工自有汽車3部無須理賠
(B) 待修汽車5部無須理賠，員工自有汽車3部應予理賠
(C) 待修汽車5部及員工自有汽車3部均應理賠
(D) 待修汽車5部及員工自有汽車3部均無須理賠

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	承保範圍為「工廠各項設施及廠內客戶**待修車輛**」，待修汽車5部在承保範圍內應理賠。員工自有汽車非「客戶待修車輛」亦非「工廠設施」，不在承保範圍內
(B)	✕ 錯誤	待修車輛在承保範圍內，員工自有車不在範圍內
(C)	✕ 錯誤	員工自有汽車不在承保範圍
(D)	✕ 錯誤	待修車輛在承保範圍內

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 保險理賠以**承保範圍**為限
> 2. 代保管物（客戶待修車輛）得納入承保範圍
> 3. 非承保範圍內之財產（員工自有車）不予理賠

陸、公證費用負擔

一、108年第25題

甲以其所有房屋向 A 保險公司投保火災保險，約定被保險人勘定損失之公證費用由被保險人負擔，保險人勘定損失之公證費用由保險人負擔。保險期間內發生火災，房屋遭受部分損失，被保險人為確定損失，委請公證人出具公證報告，支出公證費用 5 萬元。甲向 A 保險公司請求支付公證費用，A保險公司拒絕。其拒絕是否有理由？

(A) 有理由，因契約已明確約定公證費用各自負擔
(B) 有理由，因公證費用非承保範圍
(C) 無理由，因保險法明文被保險人證明損失所支出之必要費用，由保險人負擔
(D) 無理由，因由被保險人負擔公證費用之約定，違反保險法第54條之1無效

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§38：被保險人為證明及估計損失所支出之必要費用，**除契約另有訂定外**，由保險人負擔。本題契約已約定「被保險人勘定損失之公證費用由被保險人負擔」，屬「契約另有訂定」，故保險公司拒絕有理由
(B)	✕ 錯誤	拒絕理由為契約約定，非公證費用不在承保範圍
(C)	✕ 錯誤	§38為**任意規定**，得以契約另定，非強制規定
(D)	✕ 錯誤	§38允許「契約另有訂定」，非§54之1所禁止之不利約定

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. §38為**任意規定**：證明損失之必要費用原則由保險人負擔，但**得以契約另定**
> 2. 契約明定各自負擔→從約定，保險人得拒絕

柒、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
保護責任（§98）	1								1
避免損害費用（§33）			1						1
理賠時效（§34）		1							1
部分損失效力（§82）		1			2				3
承保範圍			1						1
公證費用（§38）		1							1
合計	**1**	**3**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**8**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
保護責任（§98）	未盡約定保護義務→保險人不負賠償之責
避免損害費用（§33）	不以受指示或有效果為前提；不足額保險按比例
理賠時效（§34）	交齊文件後15日；遲延利息年息10%
部分損失終止（§82）	雙方均有終止權；保險人15日前通知；除斥期間1個月
不終止之效力	殘餘部分續行；責任以餘額為限
公證費用（§38）	原則保險人負擔，得以契約另定

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
避免損害費用（§33）	證明損失費用（§38）	§33依投保比例；§38原則保險人全額負擔但得另定
保護責任違反（§98）	事故通知違反（§63）	§98→不負賠償責任（免責）；§63→僅損害賠償
部分損失終止除斥期間	告知義務解除除斥期間	§82→賠付後1個月；§64→知悉後1個月或2年
保險人終止（§82）	要保人終止（§82）	保險人→15日前通知；要保人→隨時

本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 8 題，涵蓋損害填補與理賠之核心考點。